ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БАС ПРОКУРАТУРАСЫ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПРОКУРАТУРА
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

140000, Павлодар облысы,
Павлодар қаласы, Лермонтов көшесі, 3
тел.: 8(7182)31-50-02, кенсе: 8 (7182)31-51-13, факс: 8 (7182) 31-51-19
www.pvl.prokuror.kz

140000,Павлодарская область,
городПавлодар, улица Лермонтова, 3
тел.: 8(7182)31-50-02, канц.: 8 (7182)31-51-13,факс: 8 (7182) 31-51-19
www.pvl.prokuror.kz

На исх29.02.2024 № 1-11/1151 от
14.02.2024г.2-13-24-02075

**Депутату Павлодарского
областного маслихата
Айтжановой Д.Н.**

Уважаемая Динара Нуржановна!

На Ваш запрос о длительном неисполнении решения суда о взыскании с ТОО «Павлодарский завод легких конструкции» (далее - Товарищество) в пользу Маукилова Б.Ж. 2 776 986 тенге сообщаем следующее.

Прокуратурой области изучено исполнительное производство №1609/23-55-2753 от 11 августа 2023 года, возбужденное частным судебным исполнителем Хасеновой Г.К.

Судебным исполнителем во все уполномоченные органы и банки направлены постановления о наложении арестов на имущество и денежные средства должника, выставлен запрет на совершение нотариальных действий, приостановлены действия лицензий и разрешений.

Товарищество является бездействующим, денежные средства на счетах отсутствуют, движимое и недвижимое имущество не зарегистрировано, дебиторской задолженности нет.

По адресу регистрации (город Павлодар, улица Ак.Бектурова, 52/1-16) Товарищество не находится.

Учредитель Майер Г.В. является гражданином Российской Федерации и на территории Республики Казахстан не проживает.

Руководителю Товарищества Ипатко О.В. выставлен запрет на выезд за пределы Республики Казахстан.

При этом Ипатко О.В. по адресу регистрации не проживает. Установить ее местонахождение не представилось возможным, поскольку в соответствии со статьей 45 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее – Закон) в розыск объявляются только должники – физические лица (розыск руководителя Товарищества не предусмотрен).

В настоящее время Управлением государственных доходов по городу Павлодар в отношении Товарищества проводится процедура принудительной ликвидации и снятия с регистрационного учета.

Таким образом, у должника отсутствуют имущество, в том числе деньги, ценные бумаги или доходы, на которые может быть обращено взыскание, принятые

Документ подготовил: Журсунов Сократ Куандыкович, 7182306@prokuror.kz
Документ подписал: Искаков Ербол Кенжебекович, 29.02.2024 18:26:28
ИС «Қадағалау»20171213

судебным исполнителем все предусмотренные законом меры по выявлению его имущества или доходов оказались безрезультатными.

Поэтому постановлением от 26 февраля 2024 года исполнительный документ был возвращен взыскателю вместе с копией производства заказным почтовым отправлением.

Необходимо отметить, что ранее Маукилова Г.Ж. к частному судебному исполнителю Хасеновой Г.К. с заявлением о выдаче копии исполнительного производства не обращалась.

В силу пункта 2 статьи 48 Закона возвращение исполнительного документа взыскателю не является препятствием для повторного предъявления этого документа к исполнению в пределах установленного законом срока давности исполнения.

В случае несогласия с действиями (бездействием) судебного исполнителя взыскатель вправе обжаловать их в порядке, предусмотренном Административно процедурно-процессуальным кодексом.

Заместитель
прокурора области **Е. Искаков**

✍ Журсунов С.К.
☎315065